



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A

II. Actuación administrativa y gestión financiera

**Tema 9. La revisión de los actos en vía administrativa. Los
recursos administrativos. El recurso contencioso
administrativo.**

AUTOR: Jesús Marcos Morell

REVISOR: Lucía Álvarez López

Creación: Noviembre 2020

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA .	4
2.1	INTRODUCCIÓN	4
2.2	LA REVISIÓN DE OFICIO.....	4
2.2.1	REVISIÓN DE ACTOS NULOS.....	4
2.2.2	DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES.....	5
2.2.3	REVOCACIÓN DE ACTOS.....	6
2.2.4	RECTIFICACIÓN DE ERRORES.....	6
2.2.5	LÍMITES EN LA REVISIÓN.....	6
2.2.6	COMPETENCIA PARA LA REVISIÓN DE ACTOS NULOS Y ANULABLES EN LA AGE.....	7
2.2.7	CONSIDERACIONES ADICIONALES	7
2.3	CONCLUSIÓN	8
3	LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	10
3.1	INTRODUCCIÓN	10
3.2	LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	10
3.2.1	FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA.....	11
3.2.2	RECURSO DE ALZADA	11
3.2.3	RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN.....	12
3.2.4	RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN	12
3.2.5	SUJETOS LEGITIMADOS PARA RECURRIR.....	13
3.2.6	CONTENIDO DEL RECURSO	13
3.3	CONCLUSIÓN	14
4	EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	16
4.1	INTRODUCCIÓN	16
4.2	RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO	17
4.2.1	LAS PARTES	17
4.2.1.1	CAPACIDAD PROCESAL (ART 18)	17
4.2.1.2	LEGITIMACIÓN (ARTS 19-22)	17
4.2.1.3	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LAS PARTES (ART 23)	18
4.2.2	OBJETO DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO	19
4.2.2.1	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IMPUGNABLE (ARTS 25-30)	19
4.2.2.2	PRETENSIONES DE LAS PARTES (ARTS 31-33).....	19
4.2.2.3	ACUMULACIÓN (ARTS 34-39)	20
4.2.2.4	CUANTÍA DEL RECURSO (ARTS 40-42)	20
4.2.3	PLAZOS	20
4.3	CONCLUSIÓN	21
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO	22
5.1	LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA.....	22
5.2	LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	24
5.3	EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.....	26

6	GLOSARIO	27
7	TEST	29
7.1	PREGUNTAS DE TEST.....	29
7.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	34
8	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	35
8.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	35
8.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	35

1 Introducción

El presente tema se divide en tres secciones y trata la revisión de los actos en vía administrativa en primer lugar, posteriormente los recursos administrativos y por último el recurso contencioso-administrativo. El contenido del tema se encuentra fundamentalmente en el Título V, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde se encuentran las dos primeras secciones. Adicionalmente, el recurso contencioso-administrativo se regula en la Constitución Española y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La primera sección se centra en la revisión de los actos administrativos de oficio, es decir por la propia Administración, comprendería el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015. La segunda se refiere a la revisión de los actos a través de uno de los recursos administrativos contemplados en el capítulo II del Título V de la Ley 39/2015. Las dos primeras secciones se refieren a la revisión de estos actos en vía administrativa (Ley 39/2015), en cambio, el recurso contencioso-administrativo contempla la vía jurisdiccional en referencia a los actos que pongan fin a la vía administrativa (Ley 29/1998).

2 La revisión de los actos en vía administrativa

2.1 Introducción

Según se menciona anteriormente la revisión de los actos en vía administrativa está recogido en el Título V, “de la revisión de los actos en vía administrativa”, de la Ley 39/2015. Esta sección se centrará en el Capítulo II del Título V, la revisión de oficio.

2.2 La revisión de oficio

2.2.1 Revisión de actos nulos

Según el artículo 106.1 de la Ley 39/2015:

“Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo”

Por lo tanto, la revisión de los actos nulos que **pongan fin a la vía administrativa** se inicia por iniciativa propia o a solicitud del interesado, siendo obligatorio el **dictamen favorable del Consejo de Estado**.

La relación de actos nulos de pleno derecho está recogida en el **artículo 47 de la Ley 39/2015**, y son los siguientes (art 47.1):

- a) Los que **lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional**.
- b) Los **dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio**.
- c) Los que tengan un **contenido imposible**.
- d) Los que sean constitutivos de **infracción penal** o se dicten como consecuencia de ésta.
- e) Los dictados **prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido** o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- f) Los actos **expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos** cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- g) Cualquier otro que se **establezca expresamente** en una disposición con rango de Ley.

Además, en línea con el punto 2 del mismo artículo (art 47.2), serán nulas las disposiciones administrativas que vulneren la **Constitución**, las **leyes** u otras **disposiciones administrativas de rango superior**, las que regulen materias

reservadas a la Ley, y las que establezcan la **retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales**.

En resumen, la revisión de actos nulos representa una alternativa al recurso de alzada, ya que se trata de actos que ponen fin a la vía administrativa.

Por último, las formas en que se **puede finalizar la revisión de actos nulos** son las siguientes:

- a) Declaración de inadmisión a trámite (art 47.3): **sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado** u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en **alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1** o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
- b) Resolución estimatoria de la nulidad (art 47.4): cuando se aprecie motivo de nulidad. Se podrá establecer indemnización si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40/2015.
- c) Resolución desestimatoria de la nulidad: cuando no se aprecie motivo de nulidad.
- d) Transcurso de seis meses (art 47.5): cuando el procedimiento se hubiera iniciado **de oficio**, el transcurso del plazo de **seis meses** desde su inicio sin dictarse resolución producirá la **caducidad del mismo**. Si el procedimiento se hubiera iniciado a **solicitud de interesado**, se podrá entender la misma **desestimada por silencio administrativo**.

2.2.2 Declaración de lesividad de actos anulables

En línea con el artículo 107 de la Ley 39/2015, **sólo las Administraciones Públicas son competentes** para impugnar los actos favorables para los interesados. La Ley 39/2015 sólo habla de actos favorables, por lo que no queda establecido el procedimiento para los actos desfavorables. A continuación, se detalla el contenido del artículo 107.1:

“Las **Administraciones Públicas** podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los **actos favorables para los interesados** que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público”.

En cuanto a la **declaración de lesividad**, esta la adopta el órgano de la Administración competente (art 107.4), ya sea AGE o CCAA, y en el caso de la Administración Local (art 107.5) se adopta por el pleno de la corporación. Respecto a los plazos (art 107.2), esta no podrá adoptarse una vez transcurridos **cuatro años** desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de **todos los interesados**.

Por lo tanto, el **listado de actos anulables** es el siguiente (art 48):

- a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier **infracción del ordenamiento jurídico**, incluso la **desviación de poder**.
- b) No obstante, el **defecto de forma sólo** determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los **requisitos formales indispensables** para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Respecto a la finalización de los actos anulables podrá ser la siguiente:

- a) Resolución **estimatoria con declaración de lesividad**.
- b) Resolución **desestimatoria** de la lesividad del acto.
- c) **Caducidad del procedimiento** una vez que transcurran **seis meses** desde el inicio del proceso sin que se produzca la declaración de lesividad (art 107.3).

Por último, la Administración podrá **convalidar los actos anulables**, subsanando los vicios de que adolezcan (art 52.1). Por lo que, una vez declarada la lesividad, se puede subsanar el acto administrativo declarado lesivo. Por otro lado, una vez obtenida la declaración de lesividad, se podrá **impugnar el acto administrativo en el orden jurisdiccional**.

2.2.3 Revocación de actos

Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables, siempre y cuando no hayan prescrito, teniendo en cuenta que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art 109.1).

2.2.4 Rectificación de errores

Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (art 109.2).

2.2.5 Límites en la revisión

En todo caso, (art 110) no se podrá ejercer la capacidad de revisión de ninguna de las figuras contempladas hasta ahora, cuando su ejercicio resulte **contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes**.

2.2.6 Competencia para la revisión de actos nulos y anulables en la AGE

En el ámbito estatal serán competentes (art 111):

- a) El **Consejo de Ministros**, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los **Ministros**.
- b) En la Administración General del Estado:
 - i. Los **Ministros**, respecto de los actos y disposiciones de los **Secretarios de Estado** y de los dictados por órganos directivos no dependientes de una Secretaría de Estado.
 - ii. Los **Secretarios de Estado**, de los órganos directivos de ellos dependientes.
- c) En los **Organismos públicos** y entidades derecho público:
 - i. Los **órganos a los que estén adscritos** los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos.
 - ii. Los **máximos órganos rectores** de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes.

2.2.7 Consideraciones adicionales

Adicionalmente a lo establecido en los apartados anteriores, existen ciertas apreciaciones que afectan tanto a la **nulidad como a la anulabilidad**.

- a) La nulidad o anulabilidad de un acto **no implicará la de los sucesivos** en el procedimiento que sean independientes del primero (art 49.1).
- b) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo **no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla**, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado (art 49.2).
- c) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste (art 50).
- d) Una vez iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá **suspender la ejecución del acto**, cuando esta pudiera causar perjuicios de **imposible o difícil reparación** (art 108).

2.3 Conclusión

En conclusión, la revisión de oficio comprende actos nulos, la declaración de lesividad de actos anulables, la revocación de actos y la rectificación de errores. A continuación, se presentan cuatro tablas resumen con los puntos a recordar de cada uno de ellos:

Actos nulos	
Plazo	En cualquier momento.
Inicio	Por iniciativa propia, o a iniciativa de interesado.
Tipo de actos	Actos que pongan fin a la vía administrativa o los no recurridos en plazo. a) Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Contenido imposible. d) Infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. f) Expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos. g) Establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
Requisitos	Dictamen Consejo de Estado u órgano consultivo CCAA.
Finalización	a) Inadmisión a trámite (No necesita Consejo de Estado). b) Resolución estimatoria. c) Resolución desestimatoria. d) Si transcurren 6 meses: i. Si iniciado de oficio: caducidad. ii. Si solicitud de interesado: silencio administrativo negativo.

Actos anulables	
Plazo	Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
Inicio	Sólo las AAPP.
Tipo de actos	a) Actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. b) No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
Requisitos	Declaración de lesividad, por el órgano de la Administración competente (AGE, CCAA, EELL). Necesaria audiencia de todos los interesados.
Finalización	a) Resolución estimatoria. b) Si transcurren 6 meses: caducidad.

Revocación de actos	
Plazo	No haya transcurrido plazo de prescripción.
Inicio	Sólo las AAPP.
Tipo de actos	De gravamen o desfavorables.
Requisitos	a) No constituya dispensa o exención no permitida por las leyes. b) Sea contraria a: i. al principio de igualdad. ii. al interés público. iii. al ordenamiento jurídico.
Finalización	Revocación.

Rectificación de errores	
Plazo	En cualquier momento.
Inicio	De oficio o a instancia de los interesados.
Tipo de actos	Cualquiera.
Requisitos	Errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Finalización	Rectificación.

3 Los recursos administrativos

3.1 Introducción

El Capítulo II del Título V, “de la revisión de los actos en vía administrativa”, de la Ley 39/2015 se centra en los recursos administrativos. De hecho, el artículo 112 determina que los recursos se pueden interponer contra las resoluciones y contra los actos de trámite, estos últimos sólo en determinadas circunstancias. Esta sección se centra en el Capítulo II del Título V de la Ley.

Los recursos administrativos son actuaciones de los particulares en las que se solicita de la Administración la **modificación o revocación de una resolución o acto administrativo**, porque no se consideran acordes con el ordenamiento jurídico.

3.2 Los recursos administrativos

Detallando los actos **contra los que se pueden interponer recurso** de alzada o potestativo de reposición se refleja en el siguiente listado (art 112.1):

- a) **Resoluciones.**
- b) **Actos de trámite** si:
 - I. Deciden directa o indirectamente el **fondo del asunto**.
 - II. Determinan la **imposibilidad de continuar el procedimiento**.
 - III. Producen **indefensión**.
 - IV. **Perjuicio irreparable** a derechos e intereses legítimos.

Contra los siguientes actos no cabe recurso:

- a) No cabe recurso contra las **disposiciones administrativas de carácter general**.
- b) Las reclamaciones **económico-administrativas** tienen un régimen que **difiere del general**.

Los recursos se deberán estar fundados en cualquiera de los **motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015**, mencionados en la sección anterior de la revisión de los actos en vía administrativa.

3.2.1 Fin a la vía administrativa

Antes de entrar en los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión se detallan los actos que ponen fin a la vía administrativa (art 114):

- a) Las **resoluciones de los recursos de alzada**.
- b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.
- c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
- d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- e) La **resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial**, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
- f) La **resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora** a los que se refiere el artículo 90.4.
- g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

3.2.2 Recurso de alzada

Tanto las resoluciones como los actos de trámite recogidos en el artículo 112.1 que **NO pongan fin a la vía administrativa**, pueden ser recurridos ante el **superior jerárquico del que los dictó**. Sin embargo, el recurso de alzada podrá ser interpuesto ante el **competente para resolverlo o ante el mismo órgano que dictó la resolución**, éste último deberá remitirlo al competente **en un plazo de diez días** (art 121).

Respecto a los plazos del recurso de alzada (art 122), el plazo para la interposición del recurso de alzada será de **un mes**, si el **acto fuera expreso**. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la **resolución será firme** a todos los efectos. En el caso de actos no expresos, se podrá interponer recurso de alzada desde el día siguiente en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Una vez interpuesto el recurso, la **Administración dispone de tres meses** para resolver, transcurrido dicho plazo se podrá entender desestimado el recurso (art 122.2). Existe una excepción a la desestimación, ya que en línea con el artículo 24.1, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se **entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa**.

Contra la resolución del recurso de alzada no cabe la interposición de ningún recurso, salvo el extraordinario de revisión.

3.2.3 Recurso potestativo de reposición

El propio nombre del recurso indica que se trata de una posibilidad de los interesados. Este recurso se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que pone fin a la vía administrativa (art 123). En el caso de que se decida interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá acudir al orden jurisdiccional a través del recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Respecto a los plazos (art 124), el plazo para la interposición del recurso de reposición será de **un mes**, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. En el caso de actos no expresos, se podrá interponer recurso de reposición desde el día siguiente en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Una vez interpuesto el recurso (art 124.2), la Administración dispone **de un mes** para dictar y notificar la resolución del recurso. Por último (art 124.3), contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

3.2.4 Recurso extraordinario de revisión

Según el artículo 113, contra los actos firmes en vía administrativa sólo cabe el recurso extraordinario de revisión. El recurso se interpone ante el órgano que lo dictó, que será el competente para su resolución, siempre y cuando se cumpla alguna de las circunstancias siguientes (art 125):

- a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en **error de hecho**, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. **Plazo: cuatro años.**
- b) Que aparezcan **documentos de valor esencial para la resolución** del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. **Plazo: tres meses.**
- c) Que en la resolución hayan **influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme**, anterior o posterior a aquella resolución. **Plazo: tres meses.**
- d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de **prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible** y se haya declarado así en virtud de **sentencia judicial firme**. **Plazo: tres meses.**

Además, el recurso extraordinario de revisión no afecta a que los interesados puedan solicitar la revisión de **los actos nulos** (art 47 y 106) o la **rectificación de errores** materiales, de hecho o aritméticos (art 109.2).

La finalización del citado recurso se detalla en la siguiente lista (art 126):

- a) El órgano competente podrá acordar **la inadmisión a trámite** si no cumple alguna de las causas previstas en el artículo 125 o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. Para este supuesto no es necesario recabar el informe del Consejo de Estado.
- b) Transcurrido el **plazo de tres meses** para la resolución, **el recurso se entiende desestimado** y queda expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

3.2.5 Sujetos legitimados para recurrir

Están legitimados para interponer estos recursos los **interesados** en la resolución o el acto administrativo. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (art. 4):

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

3.2.6 Contenido del recurso

La interposición del recurso deberá expresar (art 115):

- a) El **nombre y apellidos** del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
- b) El **acto que se recurre** y la razón de su impugnación.
- c) **Lugar, fecha, firma del recurrente**, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
- d) **Órgano**, centro o unidad administrativa al que se dirige.
- e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

Adicionalmente, hay que atender al artículo 5 de la Ley 39/2015 cuando el recurso sea presentado a través de **representante**.

3.3 Conclusión

En definitiva, los interesados pueden recurrir las decisiones de la Administración mediante los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. A continuación, se presenta una tabla resumen con los puntos importantes de cada uno de ellos:

Recurso de alzada	
Objeto	Actos que No pongan fin a la vía administrativa. Fundamentados en artículos 47 y 48
Interposición	Órgano que dictó el acto (10 días) o competente para resolverlo
Competente	Órgano superior jerárquico del que dictó el acto
Plazo interposición	1 mes (acto expreso) Día siguiente de los efectos del silencio administrativo
Plazo dictar y notificar resolución	3 meses. Transcurrido el plazo: desestimado el recurso, salvo artículo 24.1 (estimado si no hay resolución en plazo cuando se recurra por silencio administrativo)
Recurrir	No cabe recurso salvo Extraordinario de Revisión
Observaciones	Pone fin a la vía administrativa

Recurso potestativo de reposición	
Objeto	Actos que pongan fin a la vía administrativa. Fundamentados en artículos 47 y 48.
Interposición	Órgano administrativo que dictó el acto.
Competente	Órgano administrativo que dictó el acto.
Plazo interposición	1 mes (acto expreso). Día siguiente de los efectos del silencio administrativo.
Plazo dictar y notificar resolución	1 mes.
Recurrir	No se puede interponer el mismo recurso de nuevo.
Observaciones	No se puede interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva el recurso o transcurra el plazo.

Recurso extraordinario de revisión	
Objeto	Actos firmes en vía administrativa (transcurrido el plazo desde resolución sin cursar recurso): a) Error de hecho. b) Documentos de valor esencial. c) Documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme. d) Prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta.
Interposición	Órgano administrativo que dictó el acto.
Competente	Órgano administrativo que dictó el acto.
Plazo interposición	a) 4 años . b), c), d) 3 meses .
Plazo dictar y notificar resolución	3 meses . Si transcurre el plazo: silencio negativo .
Recurrir	No.
Observaciones	Inadmitir a trámite si no se fundamenta en alguna de las causas previstas.

4 El recurso contencioso administrativo

4.1 Introducción

En línea con la Constitución Española, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, de hecho, en el artículo 9.1 se establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. En el caso específico del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el artículo 103.1 de la Constitución Española declara el sometimiento de la Administración a la Ley y al derecho.

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”

Continuando con la Carta Magna, el artículo 106.1 habla de los tribunales:

“Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”

A nivel normativo se encuentra **la Ley 29/1998**, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, donde se regula el recurso contencioso-administrativo dentro de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, instaurada en España en 1845.

Por último, el orden contencioso-administrativo conocerá las pretensiones en (art 1.1):

- a) La actuación de las **Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo**
- b) **Disposiciones generales de rango inferior a la Ley**
- c) **Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación**

Adicionalmente, conocerá las pretensiones en (art 1.3):

- a) Materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptadas por **Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.**
- b) **Consejo General del Poder Judicial** y la actividad **administrativa** de los órganos de gobierno de los **Juzgados y Tribunales.**
- c) Administración **electoral.**

Según la Ley 29/1998, se consideran Administraciones públicas (art 1.2):

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración local.

- d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

4.2 Recurso contencioso-administrativo

Según la Ley 29/1998 el recurso contencioso-administrativo posee una **doble finalidad de garantía individual y control del sometimiento de la Administración al derecho**. En esta sección se detallan las partes del recurso, el objeto y los plazos.

4.2.1 Las partes

El Título II de la Ley 29/1998 se centra en las partes, donde se detalla la capacidad procesal, la legitimación y representación y defensa de las partes.

4.2.1.1 Capacidad procesal (art 18)

Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

- a) Las **personas** que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- b) Los **menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos** cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico **sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela**.
- c) Los **grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos**, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones, **también tendrán capacidad procesal cuando la Ley así lo declare expresamente**.

4.2.1.2 Legitimación (arts 19-22)

Están **legitimados** ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo

- a) Las **personas físicas o jurídicas**.
- b) Las **corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos** y entidades a que se refiere el artículo 18 (con capacidad procesal) que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
- c) La **Administración del Estado**, para impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las **Comunidades Autónomas** y de los Organismos públicos vinculados a estas, así como los de las Entidades locales.
- d) La Administración de las **Comunidades Autónomas**, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su **autonomía**.
- e) Las **Entidades Locales** territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su **autonomía**.
- f) El **Ministerio Fiscal**.
- g) Las **Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia**.
- h) **Cualquier ciudadano**, en ejercicio de la **acción popular**, en los casos expresamente previstos por las Leyes.

- i) Para la **defensa del derecho de igualdad** de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados y **siempre con su autorización**, estarán también legitimados los **sindicatos y las asociaciones** legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Sin embargo, **no pueden interponer recurso** contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública (art 20):

- a) Los **órganos de la misma** y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
- b) Los **particulares** cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella.
- c) Las **Entidades de Derecho público** que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan.

Por último, se considera **parte demandada** las siguientes (art 21):

- a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.
- b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
- c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.

4.2.1.3 Representación y defensa de las partes (art 23)

En función del caso, se requerirá Abogado y/o Procurador en línea con lo que se detalla a continuación:

- a) En sus actuaciones ante **órganos unipersonales**, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.

Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones.

- b) En sus actuaciones ante **órganos colegiados**, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.
- c) Podrán, no obstante, **comparecer por sí mismos los funcionarios públicos** en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

4.2.2 Objeto del recurso contencioso-administrativo

4.2.2.1 Actividad administrativa impugnabile (arts 25-30)

La actividad administrativa impugnabile es la siguiente (arts 24, 25):

- a) **Disposiciones de carácter general** y la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas.
- b) **Actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa**, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- c) **Inactividad de la Administración** (art 29):
 - i. Disposiciones de **carácter general: tres meses** desde reclamación.
 - ii. Administración **no ejecute sus actos firmes: un mes** desde reclamación.
- d) **Actuaciones materiales que constituyan vía de hecho** (art 30)
 - i. El interesado puede presentar intimación, si no es atendida **en 10 días** se puede cursar recurso contencioso-administrativo.

No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

4.2.2.2 Pretensiones de las partes (arts 31-33)

El demandante podrá pretender (art 31):

- a) La declaración de **no ser conformes a Derecho**.
- b) La **anulación de los actos y disposiciones** susceptibles de impugnación.
- c) El reconocimiento de una **situación jurídica individualizada** y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la **indemnización de los daños y perjuicios**, cuando proceda.

Respecto a la resolución del recurso contencioso-administrativo (art 33):

- a) Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán **dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición**.
- b) Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, los expondrá y **concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones** que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabrá recurso alguno.
- c) Esto mismo se observará si, impugnados directamente determinados preceptos de una disposición general, el Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposición por razones de conexión o consecuencia con los preceptos recurridos.

4.2.2.3 Acumulación (arts 34-39)

Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un **mismo acto, disposición o actuación**. Además, también lo serán las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos **sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa**.

4.2.2.4 Cuantía del recurso (arts 40-42)

El **Secretario judicial fijará la cuantía del recurso** contencioso-administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestación (art 40).

4.2.3 Plazos

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará **desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición** o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado. Los plazos que se contemplan en la Ley 29/1998 son los siguientes (art 46):

- a) **Acto expreso:** dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa
- b) **Acto presunto:** seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto
- c) **Inactividad de la Administración Pública:** dos meses a contar a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos de la inactividad del artículo 29.
- d) **Vía de hecho:** diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho
- e) **Recurso de lesividad:** dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad
- f) **Litigios entre Administraciones:** el plazo será de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa

4.3 Conclusión

Se presenta la siguiente tabla como los aspectos fundamentales a recordar:

Las partes	Capacidad Procesal: a) Personas. d) Menores de edad: defensa de sus derechos e intereses legítimos. e) Grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos.
	Legitimación: a) Las personas físicas o jurídicas. b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos. c) Administración del Estado: disp. Comunidades Autónomas. d) Comunidades Autónomas: ámbito de su autonomía. e) Entidades Locales: ámbito de su autonomía. f) Ministerio Fiscal. g) Entidades de Derecho público (personalidad jurídica propia). h) Acción popular: cualquier ciudadano i) Sindicatos y asociaciones: derecho de igualdad (autorización)
	Representación y defensa de las partes: a) Unipersonales: repr. Procurador o Abogado y asistidas Abogado. b) Colegiados: repr. Procurador y asistidas Abogado. c) Comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios (NO inamovibles).
Objeto	Actividad administrativa impugnabile: a) Disposiciones de carácter general. b) Actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa (definitivos o de trámite). c) Inactividad de la Administración: i. Disposiciones de carácter general (3 meses). ii. Administración no ejecute sus actos firmes (1 mes). d) Actuaciones materiales que constituyan vía de hecho: i. Intimación (10 días), sin respuesta ☐ recurso C-A.
	Pretensiones de las partes: a) La declaración de no ser conformes a Derecho. d) La anulación de los actos y disposiciones. e) Indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.
	Acumulación: un mismo acto, disposición o actuación.
	Cuantía del recurso: el Secretario judicial fijará la cuantía del recurso.
Plazos	a) Acto expreso: 2 meses. g) Acto presunto: 6 meses. h) Inactividad de la Administración Pública: 2 meses. i) Vía de hecho: 10 días. Si no hubiere requerimiento: 20 días. j) Recurso de lesividad: 2 meses desde declaración de lesividad k) Litigios entre Administraciones: 2 meses

5 Resumen Esquemático

5.1 La revisión de los actos en vía administrativa

Actos nulos	
Plazo	En cualquier momento.
Inicio	Por iniciativa propia, o a iniciativa de interesado.
Tipo de actos	Actos que pongan fin a la vía administrativa o los no recurridos en plazo. a) Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Contenido imposible. d) Infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. f) Expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos. g) Establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
Requisitos	Dictamen Consejo de Estado u órgano consultivo CCAA.
Finalización	a) Inadmisión a trámite (No necesita Consejo de Estado). b) Resolución estimatoria. c) Resolución desestimatoria. d) Si transcurren 6 meses: i. Si iniciado de oficio: caducidad. ii. Si solicitud de interesado: silencio administrativo negativo.

Actos anulables	
Plazo	Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
Inicio	Sólo las AAPP.
Tipo de actos	a) Actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. b) No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
Requisitos	Declaración de lesividad, por el órgano de la Administración competente (AGE, CCAA, EELL). Necesaria audiencia de todos los interesados.
Finalización	a) Resolución estimatoria. b) Si transcurren 6 meses: caducidad.

Revocación de actos	
Plazo	No haya transcurrido plazo de prescripción.
Inicio	Sólo las AAPP.
Tipo de actos	De gravamen o desfavorables.
Requisitos	a) No constituya dispensa o exención no permitida por las leyes. b) Sea contraria a: i. al principio de igualdad. ii. al interés público. iii. al ordenamiento jurídico.
Finalización	Revocación.

Rectificación de errores	
Plazo	En cualquier momento.
Inicio	De oficio o a instancia de los interesados.
Tipo de actos	Cualquiera.
Requisitos	Errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Finalización	Rectificación.

5.2 Los recursos administrativos

Recurso de alzada	
Objeto	Actos que No pongan fin a la vía administrativa. Fundamentados en artículos 47 y 48
Interposición	Órgano que dictó el acto (10 días) o competente para resolverlo
Competente	Órgano superior jerárquico del que dictó el acto
Plazo interposición	1 mes (acto expreso) Día siguiente de los efectos del silencio administrativo
Plazo dictar y notificar resolución	3 meses. Transcurrido el plazo: desestimado el recurso, salvo artículo 24.1 (estimado si no hay resolución en plazo cuando se recurra por silencio administrativo)
Recurrir	No cabe recurso salvo Extraordinario de Revisión
Observaciones	Pone fin a la vía administrativa

Recurso potestativo de reposición	
Objeto	Actos que pongan fin a la vía administrativa. Fundamentados en artículos 47 y 48.
Interposición	Órgano administrativo que dictó el acto.
Competente	Órgano administrativo que dictó el acto.
Plazo interposición	1 mes (acto expreso). Día siguiente de los efectos del silencio administrativo.
Plazo dictar y notificar resolución	1 mes.
Recurrir	No se puede interponer el mismo recurso de nuevo.
Observaciones	No se puede interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva el recurso o transcurra el plazo.

Recurso extraordinario de revisión	
Objeto	Actos firmes en vía administrativa (transcurrido el plazo desde resolución sin cursar recurso): a) Error de hecho. e) Documentos de valor esencial. f) Documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme. g) Prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta.
Interposición	Órgano administrativo que dictó el acto.
Competente	Órgano administrativo que dictó el acto.
Plazo interposición	a) 4 años . b), c), d) 3 meses .
Plazo dictar y notificar resolución	3 meses . Si transcurre el plazo: silencio negativo .
Recurrir	No.
Observaciones	Inadmitir a trámite si no se fundamenta en alguna de las causas previstas.

5.3 El recurso contencioso administrativo

Las partes	Capacidad Procesal: a) Personas. f) Menores de edad: defensa de sus derechos e intereses legítimos. g) Grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos. Legitimación: a) Las personas físicas o jurídicas. b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos. c) Administración del Estado: disp. Comunidades Autónomas. d) Comunidades Autónomas: ámbito de su autonomía. e) Entidades Locales: ámbito de su autonomía. f) Ministerio Fiscal. g) Entidades de Derecho público (personalidad jurídica propia). h) Acción popular: cualquier ciudadano i) Sindicatos y asociaciones: derecho de igualdad (autorización) Representación y defensa de las partes: a) Unipersonales: repr. Procurador o Abogado y asistidas Abogado. b) Colegiados: repr. Procurador y asistidas Abogado. c) Comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios (NO inamovibles).
Objeto	Actividad administrativa impugnabile: a) Disposiciones de carácter general. b) Actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa (definitivos o de trámite). c) Inactividad de la Administración: i. Disposiciones de carácter general (3 meses). ii. Administración no ejecute sus actos firmes (1 mes). d) Actuaciones materiales que constituyan vía de hecho: i. Intimación (10 días), sin respuesta ☐ recurso C-A. Pretensiones de las partes: a) La declaración de no ser conformes a Derecho. f) La anulación de los actos y disposiciones. g) Indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda. Acumulación: un mismo acto, disposición o actuación. Cuantía del recurso: el Secretario judicial fijará la cuantía del recurso.
Plazos	a) Acto expreso: 2 meses. l) Acto presunto: 6 meses. m) Inactividad de la Administración Pública: 2 meses. n) Vía de hecho: 10 días. Si no hubiere requerimiento: 20 días. o) Recurso de lesividad: 2 meses desde declaración de lesividad p) Litigios entre Administraciones: 2 meses

6 Glosario

- **Revisión de actos nulos:** Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo.
- **Declaración de lesividad de actos anulables:** Las **Administraciones Públicas** podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los **actos favorables para los interesados** que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.
- **Revocación de actos:** Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables, siempre y cuando no hayan prescrito, teniendo en cuenta que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
- **Rectificación de errores:** Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos
- **Recurso de alzada:** se interpone ante el superior jerárquico por actos que NO pongan fin a la vía administrativa. Se refiere tanto las resoluciones como los actos de trámite recogidos en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015.
- **Recurso potestativo de reposición:** Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- **Recurso extraordinario de revisión:** Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución.

- **Ponen fin a la vía administrativa:**
 - a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
 - b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.
 - c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
 - d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
 - e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
 - f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.
 - g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

- **Recurso contencioso-administrativo:** según la Ley 29/1998 el recurso contencioso-administrativo posee una doble finalidad de garantía individual y control del sometimiento de la Administración al derecho. En general se interpone frente a actos que pongan fin a la vía administrativa, ya que se trata de un recurso del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

7 Test

7.1 Preguntas de test

- 1) La revisión de los actos nulos:
 - a) Requiere dictamen previo favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.
 - b) Sólo puede realizarse si han transcurrido menos de tres meses desde que se puso fin a la vía administrativa.
 - c) Se inicia sólo a solicitud de interesado.
 - d) Se refiere a los actos que lesionen los derechos y libertades, aunque no tengan amparo constitucional.
- 2) De los siguientes actos, cuál de ellos **no se encuentra** en la relación de actos nulos de pleno derecho del artículo 47 de la Ley 39/2015:
 - a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
 - b) Los que tengan un contenido imposible.
 - c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
 - d) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo legal.
- 3) Se entenderá desestimada por silencio administrativo el procedimiento de revisión de actos nulos, cuando se hubiera iniciado a solicitud de interesado y hayan transcurrido:
 - a) Tres meses.
 - b) Seis meses.
 - c) Un año.
 - d) Cuatro años.
- 4) Podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables
 - a) Sólo los interesados son competentes para impugnar.
 - b) Sólo las Administraciones Públicas son competentes para impugnar.
 - c) Tanto los interesados como las Administraciones Públicas son competentes para impugnar.
 - d) Se podrá impugnar en cualquier momento hasta que se reciba la declaración de lesividad.
- 5) La declaración de lesividad
 - a) Si el acto proviniera de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de la Administración General del Estado que sea competente en la materia.
 - b) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de su Comunidad Autónoma.
 - c) Si el acto proviniera de la Administración General del Estado, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de la misma competente en la materia.
 - d) La declaración de lesividad es susceptible de recurso.
- 6) Respecto a los plazos de la declaración de lesividad de actos anulables
 - a) Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

- b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo, sin embargo, no exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.
 - c) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.
 - d) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.
- 7) Respecto al artículo 48 de la Ley 39/2015 son anulables (**señale la falsa**):
- a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.
 - b) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
 - c) No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
 - d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- 8) Pondrán fin al procedimiento de declaración de lesividad:
- a) Se podrá ejercer la capacidad de revisión de nulidad o anulabilidad, incluso cuando su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
 - b) Caducidad del procedimiento una vez que transcurran tres meses desde el inicio del proceso sin que se produzca la declaración de lesividad.
 - c) Caducidad del procedimiento una vez que transcurran seis meses desde el inicio del proceso sin que se produzca la declaración de lesividad.
 - d) Desistimiento del procedimiento una vez que transcurran seis meses desde el inicio del proceso sin que se produzca la declaración de lesividad.
- 9) Respecto a la nulidad como a la anulabilidad (**señale la falsa**):
- a) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
 - e) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
 - f) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, incluso aunque la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
 - g) Una vez iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- 10) Podrán interponerse recurso por los interesados contra los siguientes hechos (**señale la falsa**):
- a) Resoluciones.
 - b) Actos de trámite, si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.
 - c) Actos de trámite, si producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
 - d) Actos de trámite, si determinan la posibilidad de continuar el procedimiento.
- 11) Actos contra los que no cabe recurso:
- a) Las disposiciones administrativas de carácter general.
 - b) Resolución de procedimiento administrativo.

- c) Silencio administrativo negativo por transcurso del plazo legal.
 - d) Actos que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
- 12) Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa (**señale la falsa**):
- a) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
 - b) Las resoluciones de los recursos potestativos de reposición.
 - c) Las resoluciones de los recursos de alzada.
 - d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- 13) En relación con el recurso de alzada (**señale la falsa**):
- a) Se interpone cuando los actos no pongan fin a la vía administrativa.
 - b) Se puede interponer ante el órgano que dictó la resolución o ante el competente para resolver el recurso.
 - c) En caso de interposición ante el órgano que lo dictó, éste deberá remitirlo al competente en un plazo de quince días.
 - d) La resolución del recurso de alzada pone fin a la vía administrativa, por lo que no cabe la interposición de ningún recurso, salvo el extraordinario de revisión.
- 14) El recurso de alzada (**señale la falsa**):
- a) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.
 - b) Una vez interpuesto el recurso, la Administración dispone de tres meses para resolver.
 - c) Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa.
 - d) En el caso de actos no expresos, se podrá interponer recurso de alzada desde el día en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
- 15) El recurso potestativo de reposición:
- a) Este recurso se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto o ante su superior jerárquico.
 - b) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes.
 - c) Una vez interpuesto el recurso, la Administración dispone de tres meses para resolver.
 - d) En el caso de que se decida interponer el recurso potestativo de reposición, se podrá acudir al orden jurisdiccional a través del recurso contencioso-administrativo, aunque no se haya resuelto el recurso potestativo de reposición.
- 16) El recurso extraordinario de revisión:
- a) Contra los actos firmes en vía administrativa sólo cabe el recurso extraordinario de revisión.
 - b) Se puede interponer ante el órgano que dictó el acto o ante el superior jerárquico.
 - c) Transcurrido el plazo de un mes para la resolución, el recurso se entiende desestimado.
 - d) Entre las circunstancias del artículo 125 se encuentra que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial, aunque no sea firme.
- 17) Están legitimados para interponer recursos los siguientes (**señale la falsa**):
- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
 - b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento, aunque haya recaído resolución definitiva.
 - d) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
- 18) Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (**señale la falsa**):
- a) Las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
 - b) Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
 - c) Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones, también tendrán capacidad procesal cuando la Ley así lo declare expresamente.
 - d) Las entidades sin personalidad jurídica que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- 19) Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (**señale la falsa**):
- a) Las personas físicas o jurídicas.
 - b) El Ministerio Fiscal.
 - c) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia.
 - d) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, aunque no esté expresamente previsto por las Leyes.
- 20) Para la representación y asistencia en recurso contencioso-administrativo se detalla en el artículo 23 de la Ley 29/1998 (**señale la falsa**):
- a) En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.
 - b) Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
 - c) Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones.
 - d) En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.
- 21) El recurso contencioso-administrativo es admisible:
- a) En relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin o no a la vía administrativa.
 - b) En relación con los actos de trámite si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio reparable a derechos o intereses legítimos.
 - c) Contra la inactividad de la Administración, en los términos establecidos en la Ley 29/1998.
 - d) Contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en la Ley 28/1999.
- 22) En el recurso contencioso-administrativo (**señale la falsa**):
- a) El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación.
 - b) El demandante podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, no estando incluida la indemnización de los daños y perjuicios.

- c) Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición.
 - d) Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administración pública, el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas.
- 23) Según la Ley 29/1998, la cuantía del recurso:
- a) El Secretario judicial fijará la cuantía del recurso contencioso-administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestación.
 - b) El Juez fijará la cuantía del recurso contencioso-administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestación.
 - c) La cuantía del recurso contencioso-administrativo no podrá superar el daño emergente y el lucro cesante del acto demandado.
 - d) En todo caso, la cuantía será fijada teniendo en cuenta el tipo de interés del Banco Central Europeo en el momento de la sentencia.
- 24) Respecto a los plazos del recurso contencioso-administrativo (**señale la falsa**):
- a) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse desestimado.
 - b) En caso de actos expresos, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de tres meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
 - c) En caso de actos presuntos, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
 - d) El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.
- 25) En los litigios entre Administraciones:
- a) El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de tres meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa
 - b) El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de un mes, salvo que por Ley se establezca otra cosa
 - c) El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de seis meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa
 - d) El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa

7.2 Soluciones a las preguntas de test

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	[a]
2	[d]
3	[b]
4	[b]
5	[c]
6	[d]
7	[a]
8	[c]
9	[c]
10	[d]
11	[a]
12	[b]
13	[c]
14	[d]
15	[b]
16	[a]
17	[c]
18	[d]
19	[d]
20	[b]
21	[c]
22	[b]
23	[a]
24	[b]
25	[d]

8 Bibliografía Básica

8.1 Bibliografía básica

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>
2. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718>
3. Constitución Española.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>
4. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>

8.2 Bibliografía para ampliar el tema

1. ¿Qué es el recurso contencioso-administrativo?
<https://www.eliasymunozabogados.com/blog/que-es-recurso-contencioso-administrativo>